

Ministerium für Inneres und Digitalisierung Musterland

Rüge gegen Sitz- und Distanzkriterium

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Rüge gegen Sitz- und Distanzkriterium

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir rügen das Auswahlkriterium Sitz innerhalb 200 km Luftlinie zum Ministeriumssitz, das mit 10 Prozent in die Bewerberauswahl eingehen soll.

1. Vergaberechtsverstoß

Das Kriterium knüpft an den Unternehmenssitz an und benachteiligt Unternehmen aus anderen Regionen, obwohl die Leistungsfähigkeit über konkrete Reaktionszeiten, Rufbereitschaft, Vor-Ort-Verfügbarkeit und Sicherheitskonzept bewertet werden kann. Das Sitzkriterium verstößt gegen § 97 Abs. 1 und 2 GWB.

2. Abhilfe

Wir bitten, das Sitzkriterium zu streichen und durch ein sachbezogenes Reaktionszeit- und Verfügbarkeitskriterium zu ersetzen. Zugleich ist die Teilnahmefrist angemessen zu verlängern, damit alle Bewerber die Änderung berücksichtigen können.

Mit freundlichen Grüßen

Beratung Mustertal GmbH

Dr. Anna Beraterin